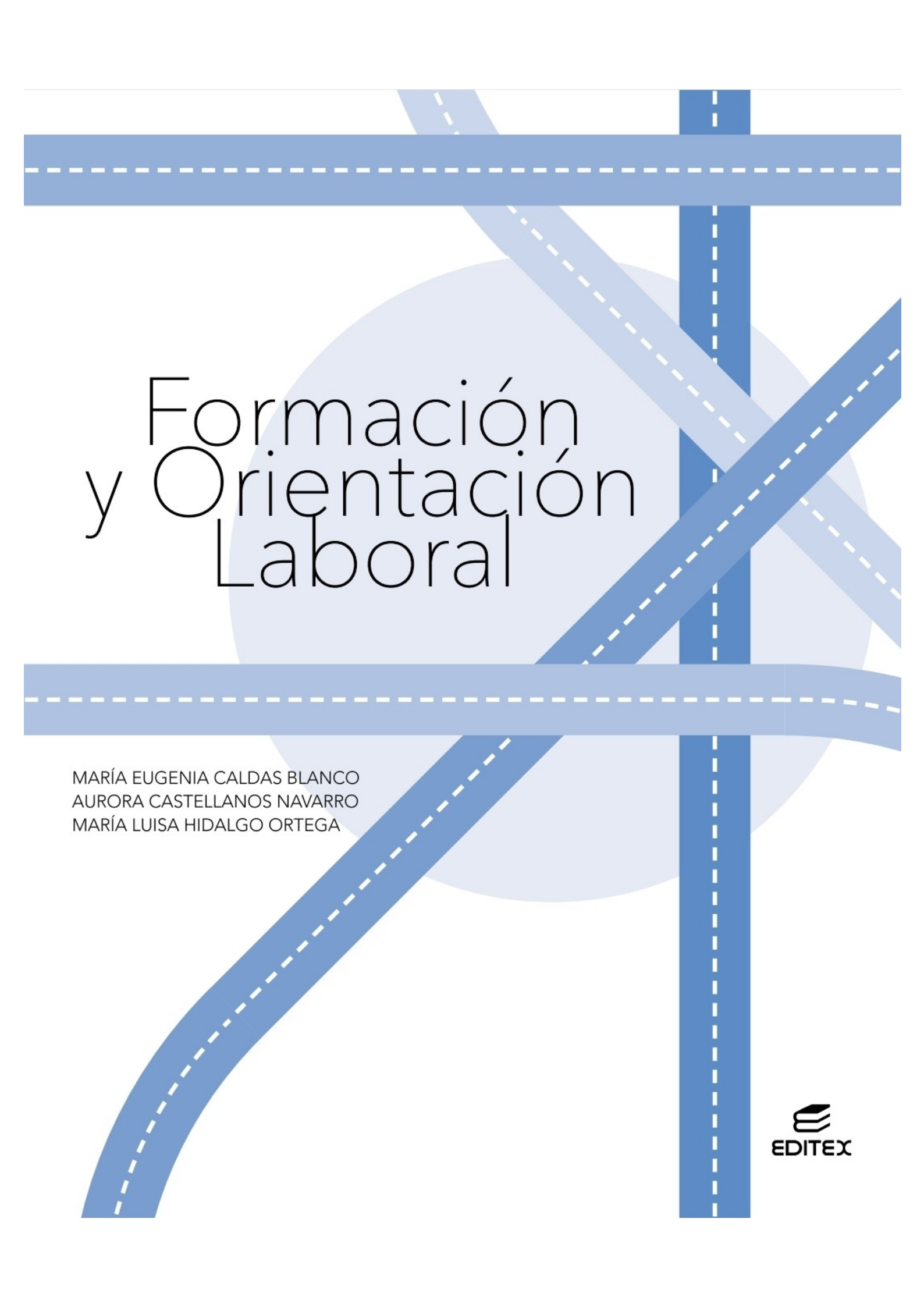


The background features a large, light blue circle. Overlaid on this are several thick blue lines: a horizontal line at the top, a horizontal line at the bottom, a vertical line on the right, and a diagonal line crossing from the bottom-left towards the top-right. Each of these thick lines contains a dashed white line running parallel to it.

Formación y Orientación Laboral

MARÍA EUGENIA CALDAS BLANCO
AURORA CASTELLANOS NAVARRO
MARÍA LUISA HIDALGO ORTEGA



EDITEX

ÍNDICE

1. La relación laboral	6	5. Liquidación y finiquito	82
1. Las relaciones laborales	8	Práctica profesional	88
2. Las fuentes del Derecho del Trabajo	11	6. La representación de los trabajadores	90
3. Principios de aplicación del Derecho Laboral	14	1. La participación de los trabajadores en la empresa	92
4. Derechos y deberes	16	2. La representación colectiva unitaria	93
Práctica profesional	20	3. La representación colectiva sindical	96
2. El contrato de trabajo	22	4. El convenio colectivo	98
1. El contrato de trabajo y la capacidad para contratar	24	5. Los conflictos colectivos	101
2. La forma del contrato	25	Práctica profesional	105
3. Modalidades contractuales	26	7. La Seguridad Social	108
4. Contratos indefinidos	26	1. Estructura del sistema de la Seguridad Social	110
5. Contratos temporales	27	2. Principales obligaciones de empresarios y trabajadores	111
6. Otros contratos	33	3. La acción protectora	112
7. Las empresas de trabajo temporal	34	4. La protección por desempleo	120
Práctica profesional	37	Práctica profesional	124
3. La organización del trabajo	40	8. Seguridad y salud en el trabajo	126
1. La jornada de trabajo	42	1. El trabajo y la salud	128
2. Descansos y festivos	44	2. Posibles daños a la salud del trabajador	129
3. Vacaciones	45	3. Derechos y deberes en PRL	134
4. Permisos retribuidos	46	4. Responsabilidades y sanciones	136
5. Nuevas formas de organización	48	5. Marco normativo básico	137
Práctica profesional	52	6. Organismos públicos	138
4. La nómina	54	Práctica profesional	142
1. El salario	56	9. Los riesgos laborales	144
2. El recibo de salarios	58	1. Los riesgos laborales	146
3. Devengos	59	2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad	146
4. Bases de cotización y retención IRPF	61	3. Agentes físicos	147
5. Deducciones	62	4. Agentes químicos	150
Práctica profesional	68	5. Agentes biológicos	151
5. Modificación, suspensión y extinción del contrato	70	6. Factores de riesgo ergonómico	152
1. Modificaciones del contrato de trabajo	72	7. Factores de riesgo psicosocial	154
2. Suspensión del contrato de trabajo	75	8. El riesgo eléctrico	155
3. Extinción del contrato de trabajo	77	Práctica profesional	158
4. Derecho Procesal Social	80		

10. Medidas de prevención

y de protección 160

1. Medidas de prevención 162
2. Principios y técnicas de prevención 163
3. Medidas de protección 165
4. La señalización de seguridad 167
- Práctica profesional 172

11. La gestión de la prevención 174

1. La gestión de la prevención 176
2. La evaluación de riesgos 177
3. La planificación de la actividad preventiva 180
4. La organización de la prevención 181
5. Las auditorías 183
6. Los expertos en prevención 183
7. La representación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales 184
- Práctica profesional 188

12. El Plan de Prevención y el Plan de Autoprotección 190

1. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 192
2. La vigilancia de la salud 193
3. Atención a colectivos específicos 194
4. El Plan de Autoprotección 196
5. La protección frente al fuego 200
- Práctica profesional 204

13. Primeros auxilios 206

1. Protocolo de actuación ante una situación de emergencia 208
2. Urgencia médica y primeros auxilios 209
3. Clasificación de los heridos según su gravedad ... 212
4. Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 213
- Práctica profesional 220

14. Trabajo en equipo 222

1. Equipos de trabajo 224
2. La comunicación en los equipos de trabajo 227
3. La inteligencia emocional 230

4. La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales 231
5. Dinámicas de trabajo en equipo 233
- Práctica profesional 236

15. Conflicto y negociación 238

1. El conflicto 240
2. Tipos de conflictos 242
3. Métodos para la resolución o supresión del conflicto 243
4. La negociación como medio de superación del conflicto 244
- Práctica profesional 250

16. Itinerarios profesionales 252

1. La formación profesional en el sistema educativo 254
2. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) 257
3. La formación profesional para el empleo 259
4. Opciones profesionales 260
- Práctica profesional 264

17. El proyecto y la carrera profesional 266

1. La carrera profesional 268
2. Análisis del objetivo profesional y plan de acción 271
- Práctica profesional 272

18. El proceso de búsqueda de empleo 276

1. Fuentes de búsqueda de empleo 278
2. La selección de ofertas de empleo y el perfil del candidato 281
3. El curriculum vitae 283
4. La carta de presentación 286
5. Pruebas y test 288
6. Dinámicas de grupo 290
7. La entrevista de selección 291
8. Trabajar en Europa 294
- Práctica profesional 298

8 Seguridad y salud en el trabajo



Vamos a conocer...

1. El trabajo y la salud
2. Posibles daños a la salud del trabajador
3. Derechos y deberes en PRL
4. Responsabilidades y sanciones
5. Marco normativo básico
6. Organismos públicos

PRÁCTICA PROFESIONAL

Los riesgos laborales

Y al finalizar esta unidad...

- Descubrirás el concepto moderno de *salud*.
- Sabrás analizar los factores de riesgo que pueden estar presentes en el medio laboral.
- Distinguirás entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
- Descubrirás los derechos y los deberes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
- Conocerás la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
- Descubrirás la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e higiene en el trabajo.

Situación de partida

Javier comienza, con mucha ilusión, su nuevo trabajo en una empresa de reparación de automóviles. Para acceder al taller tiene que atravesar un oscuro pasillo y bajar un largo tramo de escaleras empinadas; para su sorpresa, no hay barandilla, por lo que desciende despacito y con mucho cuidado. Cuando entra al taller, le llama la atención el calor y el ruido: hay varios coches en marcha, la cabina de pintura está funcionando y los trabajadores gritan entre ellos para entenderse.

Su jefe le llama por señas y, una vez hechas las presentaciones, le muestra dónde se encuentran todas las herramientas y le advierte que tenga cuidado, pues algunas son cortantes y punzantes; también le enseña la cabina de pintura y le proporciona una mascarilla, que le protegerá de las sustancias químicas tóxicas que desprende la máquina. «Ten en cuenta que no es el único producto tóxico que te vas a encontrar aquí», añade el jefe, sin dar más explicaciones.

Tres meses después, Javier está muy contento con su trabajo y con las habilidades que está desarrollando, pero también ha descubierto otros factores dañinos para la salud: el ritmo de trabajo es muy elevado, recibe muchos encargos, no se los transmiten por escrito, ni de forma adecuada y está tan saturado que no puede descansar ni un minuto en toda la jornada de trabajo. Esto provoca que su atención disminuya a lo largo del día.

En una ocasión, después de estar soldando, estaba tan cansado que no vio una herramienta que un trabajador se había dejado en el suelo; tropezó con ella y se dio de bruces contra la bancada, rompiéndose el tabique nasal.

Alberto, un compañero con el que ha entablado una buena amistad, al verle sangrar tanto, se asustó y dejó caer el martillo que tenía entre las manos, con tan mala fortuna que le dio en un pie y se rompió un dedo.

Estudio del caso

Analiza cada punto de la unidad con el objetivo de contestar las preguntas de este caso práctico:

1. ¿Qué riesgos corre Javier en su nuevo trabajo?
2. ¿Crees que Javier ha recibido la suficiente información y formación sobre los riesgos de su nueva empresa para comenzar a trabajar?
3. ¿Por qué se ha producido el accidente de Javier y su compañero?
4. ¿A quién tiene que comunicar la empresa el accidente sucedido?
5. Dos días después del accidente, el inspector de Trabajo acude al centro para analizar el caso y toma las siguientes notas en su cuaderno (copia el recorte en tu cuaderno y ayúdale a completar lo que falta):

- Lugar exacto del accidente: taller 1, junto al lugar destinado a soldar.
- Fecha y hora en la que se produjo el accidente: viernes 13 de noviembre, a las 18:00 horas.
- Testigos presenciales: dos trabajadores.
- Oficio y años de experiencia de los accidentados:
 - Javier es técnico en carrocería con tres meses de experiencia.
 - Alberto es técnico en electromecánica de vehículos con un año de experiencia.
- ¿Qué tipo de lesiones han sufrido los accidentados? ¿Es necesaria la baja médica?
- ¿Cuáles son las condiciones peligrosas o los actos inseguros que contribuyeron más directamente al accidente?
- ¿Qué medidas deben tomarse para evitar que se repita el accidente?

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)

En internet puedes encontrar versiones actualizadas de esta norma, por ejemplo, en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): <<https://www.insst.es/>>.

1. El trabajo y la salud

Caso práctico inicial

Javier está desarrollando sus habilidades en el taller y ha encontrado un buen amigo, Alberto.



La OMS

La Organización Mundial de la Salud es un organismo de las Naciones Unidas especializado en salud. Su objetivo es conseguir que todos los pueblos gocen del grado máximo de salud posible.

El *trabajo* y la *salud* son dos términos íntimamente relacionados. El trabajo permite obtener los recursos económicos necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas, es una fuente de relaciones sociales y contribuye a la satisfacción y realización personal, ya que por medio del mismo desarrollamos nuestras habilidades y cualidades.

Por otra parte, en el trabajo están presentes una serie de riesgos que pueden afectar negativamente a la salud. Antes de profundizar en el análisis de riesgos, debemos analizar qué se entiende por *salud*.

La Organización Mundial de la Salud define la **salud** como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Un concepto multidisciplinar que incluye tres aspectos:



El hecho de que la OMS considere que «la salud no es solo la ausencia de afecciones o enfermedades» da un giro a todas las definiciones anteriores, que recurrían a incorporar el concepto de *enfermedad* para definir la *salud*. Si consideramos la salud desde un **concepto multidisciplinar**, cuando analizamos todo aquello que pueda suponer un riesgo para los trabajadores debemos hacerlo desde una perspectiva integral.

Se considera **condición de trabajo** cualquier característica laboral que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Incluye:

- Las **características generales de los locales** y las instalaciones: altura de los techos, espacio mínimo por trabajador, salidas de emergencia, orden y limpieza, señalización de seguridad, condiciones ambientales, etc.
- Los **equipos, productos y útiles** del centro de trabajo: elementos móviles, cortantes, combustibles, etc.
- La presencia, naturaleza y nivel de concentración de los **agentes**:
 - **Físicos**: condiciones acústicas, de iluminación, temperatura, humedad, vibraciones, radiaciones, etc.
 - **Químicos**: polvo en suspensión, gases, etc.
 - **Biológicos**: virus, bacterias, hongos, etc.
- Los **procedimientos** para utilizar y manipular dichos agentes.
- La **organización y ordenación del trabajo**. La carga de trabajo incluye exigencias de tipo físico y mental, como movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas, grado de responsabilidad, un ritmo de trabajo elevado, cantidad y calidad de información que se recibe, distribución horaria, reparto de tareas, etc.
- Y cualquier otra característica del trabajo que genere riesgos.

Caso práctico inicial

En el trabajo de Javier parece que no se cuidan el orden y la limpieza, ya que los trabajadores se dejan las herramientas por el suelo: la temperatura es elevada, hay herramientas cortantes y punzantes, la cabina de pintura desprende sustancias tóxicas, el ritmo de trabajo es frenético, recibe muchos encargos, no se los transmiten adecuadamente y no tiene tiempo para descansar.

En el nuevo trabajo de Javier existen numerosos riesgos para la salud de los trabajadores.



2. Posibles daños a la salud del trabajador

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera **daños derivados del trabajo** las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Esta definición incluye los accidentes de trabajo (AT), las enfermedades profesionales (EP) y otras patologías, como el estrés, la fatiga laboral, el envejecimiento prematuro...

Para definir los conceptos de *enfermedad profesional* y *accidente de trabajo*, tendremos en cuenta dos puntos de vista, el técnico y el legal.

2.1. La enfermedad profesional (EP)

Desde el punto de vista técnico, la enfermedad profesional se define del siguiente modo:

El deterioro paulatino de la salud del trabajador por la sobreexposición reiterada a situaciones insalubres producidas en el trabajo, el medio ambiente en el trabajo o la forma en que este se desarrolla.

Desde el punto de vista legal, el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social solo reconoce una enfermedad como profesional si reúne los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una **enfermedad recogida en el listado** del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.
- La enfermedad debe estar **provocada por la acción de los elementos o sustancias** que se indiquen en el Real Decreto 1299/2006.
- El motivo de contraer esta enfermedad debe ser la **realización de alguna de las actividades listadas** en el citado real decreto.
- En un principio, la enfermedad profesional solo se reconocía a los **trabajadores por cuenta ajena**, si bien en la actualidad ya se permite a los **trabajadores por cuenta propia** (autónomos) cotizar y, por lo tanto, disfrutar de esta cobertura social.

Este real decreto clasifica las enfermedades profesionales en seis grupos:

Grupo 1 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.

Grupo 2 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.

Grupo 3 Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.

Grupo 4 Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados.

Grupo 5 Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados.

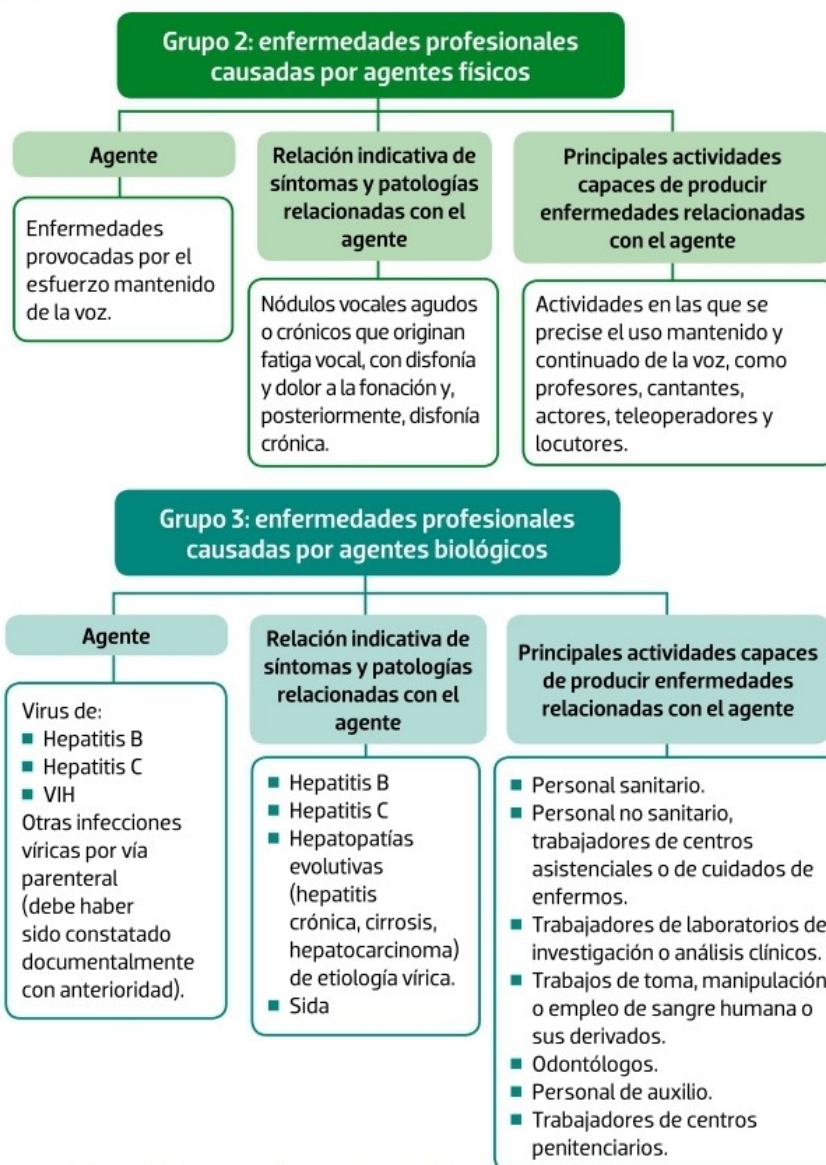
Grupo 6 Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.

Los órganos técnicos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Sanidad, elaboran una guía de los síntomas y patologías relacionados con el agente causante de la enfermedad profesional, que sirve como fuente de información y ayuda para su diagnóstico.



El Real Decreto 1299/2006 añade un anexo 2 con un listado complementario de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, por lo que podrían reconocerse como enfermedades profesionales en un futuro.

A continuación, reproducimos un extracto del real decreto de enfermedades profesionales:



2.2. El accidente de trabajo (AT)

Desde el punto de vista técnico:

Se entiende por **accidente de trabajo**, todo suceso anormal, no querido ni deseado, que interrumpe la continuidad en el trabajo, de forma súbita e inesperada y produce daños contra las personas y/o las cosas.

Desde el punto de vista legal:

El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social define el **accidente de trabajo** como toda lesión corporal que sufre el trabajador por cuenta ajena, con ocasión o como consecuencia del trabajo.

Caso práctico inicial

Javier y Alberto han sufrido un accidente laboral, desde el punto de vista técnico y legal.



Analicemos cada uno de los **elementos** de esta definición:

- En principio, solo se reconocía a los trabajadores por cuenta ajena, si bien, en la actualidad, ya se permite a los trabajadores por cuenta propia cotizar y, por lo tanto, disfrutar de esta cobertura social.
- Debe existir una relación de causalidad entre el trabajo y la lesión.
- Se ha de producir efectivamente una lesión corporal.

La Ley General de la Seguridad Social, en su art. 156.2 amplía el concepto de *accidente de trabajo* al incluir los siguientes casos:

- **Accidente de trabajo *in itinere*:** son los que sufre el trabajador al ir o volver de casa al lugar de trabajo.



Estos requisitos son flexibles, habiéndose llegado a considerar como domicilio habitual el del fin de semana o como trayecto habitual el camino no utilizado a diario por el trabajador porque ese día estaba cortado con motivo de una manifestación.

- También se considera accidente de trabajo el que sufra la persona trabajadora al desplazarse con motivo del desempeño de un cargo sindical.
- El accidente de trabajo que sufre un trabajador por **realizar tareas no propias de su categoría profesional** (ya sea por orden del empresario o por iniciativa propia), pero que debe hacer para el buen funcionamiento de la empresa.
- **Accidentes de trabajo en misión:** son aquellos que sufre el trabajador en desplazamientos realizados para cumplir con el puesto de trabajo.

Ejemplo

Un agente comercial sufre un infarto mientras se desplaza a otra ciudad para entrevistarse con un cliente.

- **Actos de salvamento:** son los que realiza el trabajador para salvar a personas en situación de peligro, aunque no se encuentren en el centro de trabajo, pero exista una conexión con el mismo.

Ejemplo

La sentencia del Tribunal Central del Trabajo de 12/12/1983 consideró un acto de salvamento el siguiente caso: un trabajador que prestaba sus servicios en un establecimiento situado en la playa acudió a salvar a una persona que se estaba ahogando en el mar. Después del esfuerzo realizado, falleció. El Tribunal entendió que las circunstancias de su trabajo determinaron que el trabajador fallecido decidiera intervenir, lo que conlleva la existencia de un nexo causal entre su profesión y el accidente sufrido, que lo llevó a la muerte.

- **Enfermedades no incluidas en la lista del Real Decreto 1299/2006** que contrajo el trabajador con motivo de su trabajo, siempre y cuando pruebe que la causa fue la ejecución del mismo.
- **Enfermedades o defectos padecidos** por el trabajador con anterioridad y que se agravan como consecuencia de una lesión producida por un accidente de trabajo.

Inicio del accidente de trabajo *in itinere*

Una sentencia del Tribunal Supremo estableció la siguiente consideración sobre los AT *in itinere*:

«Si el trabajador que, como cada mañana, se dispone a ir al trabajo, sufre el accidente en su domicilio, no se considera accidente de trabajo, pero si sucede en la zona comunitaria del edificio, sí se califica como accidente de trabajo» (Sentencia del Tribunal Supremo de 26/2/2008).



Ampliación de los supuestos de accidente de trabajo *in itinere*

El Tribunal Supremo en sentencia de 26/12/2013 amplía los supuestos en que un accidente puede ser considerado *in itinere*. Hasta ahora solo contemplaba aquel que ocurría entre el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador. En este caso, el TS considera accidente de trabajo *in itinere* el caso de un trabajador que se desplazaba los fines de semana 350 kilómetros para volver a su domicilio familiar, y sufrió un accidente de tráfico en el trayecto de vuelta, en la madrugada del domingo al lunes, pues el lunes tenía que trabajar a las 8:00 de la mañana. Tras este fallo, incluye también lugares de residencia distintos de la residencia principal del trabajador. Más información en <http://bit.ly/1Ypzf3x>.

- **Enfermedades intercurrentes:** son las complicaciones derivadas del proceso patológico del AT o aquellas enfermedades que tienen su origen en el nuevo medio en el que se sitúa al paciente para su curación.

Ejemplo

Una persona sufre un accidente de trabajo que motiva su hospitalización e intervención quirúrgica. En el quirófano del hospital hay un virus que hace enfermar al trabajador.

Se presume, salvo prueba en contrario (presunción *iuris tantum*), que todas las lesiones sufridas en el tiempo y en el lugar de trabajo son AT.

Enfermedad profesional (ET)	Accidente de trabajo (AT)
	
La enfermedad profesional se contrae como consecuencia del trabajo ordinario.	El AT sucede por un acontecimiento anormal en el medio laboral.
Se puede detectar la posible aparición de una EP estudiando el medio ambiente laboral.	No se puede prever en qué momento tendrá lugar un AT.
No es fácil precisar cuándo el trabajador ha contraído la enfermedad (la fecha exacta).	El AT se produce en un momento concreto.
La técnica para luchar contra las EP es la higiene.	La técnica para evitar los AT es la seguridad.

2.3. Otras patologías

Con motivo del trabajo se pueden sufrir, además de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, otro tipo de daños, como son los **daños psicosociales**.

2.3.1. Estrés

Se produce cuando una persona percibe de una manera agobiante que le piden más de lo que puede ofrecer. Esto provoca una tensión tan fuerte que puede ocasionar trastornos físicos y psicológicos.

El **estrés laboral**, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se define como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia empresa.

Los **síntomas físicos y psicológicos** del estrés son:

Síntomas físicos

- Dolores musculares.
- Cansancio, fatiga.
- Boca seca, náuseas.
- Dolor de estómago.
- Taquicardias.

Síntomas psicológicos

- Angustia, preocupación, depresión e histeria.
- Pérdida del interés por la salud y la apariencia física.
- Accidentes en el trabajo.
- Agresividad e impaciencia.
- Incapacidad para terminar las tareas.

Caso práctico inicial

Si Javier continúa trabajando todos los días sin descansar y a un ritmo tan elevado, podría llegar a sufrir fatiga laboral.

2.3.2. Fatiga laboral

Es una disminución de la capacidad física y mental que aparece en una persona después de realizar un trabajo determinado en un tiempo relativamente breve y sin posibilidad de recuperación.



2.3.3. **Mobbing o acoso laboral**



Consiste en una exposición a conductas de violencia psicológica en el lugar de trabajo, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otra/s que actúa/n frente a aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica).

El hostigamiento puede producirse de un superior a un subordinado, de un subordinado a un superior o entre iguales.

Las conductas agresivas pueden ser muy diversas: no asignar tareas o encomendar tareas inútiles, aislar al trabajador, burlarse de él, realizar críticas continuas, lanzar amenazas, gritos, insultos, etc.

2.3.4. **Burnout o síndrome de estar quemado**

Se trata de una respuesta al estrés laboral crónico, integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.

Es característico de las profesiones que mantienen un contacto constante y directo con las personas, que requieren un elevado grado de compromiso y exigen un gran rendimiento. Es el caso de médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, profesores, policías, trabajadores sociales, guardias penales, fisioterapeutas, etc.

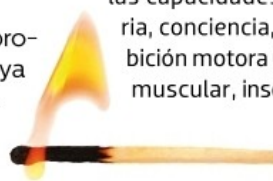
El *burnout* abarca tres dimensiones:

- Agotamiento emocional.** Hace referencia al cansancio emocional que producen las tareas propias del trabajo. Los trabajadores perciben que ya no pueden dar más de sí mismos a los demás, en el aspecto afectivo.
- Despersonalización.** Se refiere al tratamiento distanciado que se aplica a las personas que se atiende en el trabajo, como una forma de protegerse emocionalmente. Se desarrollan sentimientos, actitudes y respuestas negativas hacia las personas destinatarias del trabajo.
- Baja realización personal.** Se relaciona con la baja autoestima profesional. Los trabajadores tienden a evaluarse de forma negativa, especialmente en lo referente a su capacidad para realizar el trabajo y su habilidad para relacionarse con las personas que tratan. Se caracteriza por un sentimiento de desilusión y fracaso, lo que lleva a sentimientos de insatisfacción con los resultados laborales y, en general, a no sentirse realizado con el trabajo.



Depresión

Síndrome caracterizado por una tristeza profunda en la que suelen coincidir una inhibición mental (disminución de las capacidades de atención, memoria, conciencia, ideación...) y una inhibición motora (inexpresión, hipotonía muscular, insomnio...).



Actividades

- Señala, en cada situación, si se trata de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo y el tipo de accidente de trabajo:
 - Asma producida por la fabricación y empleo de antibióticos.
 - Un delegado de personal es atropellado cuando se dirigía de su centro de trabajo a una papelería para fotocopiar unos folletos informativos sobre la próxima huelga general.
 - Asbestosis de una trabajadora que manipula frenos y embragues.
 - Un trabajador que tenía escoliosis (desviación de la columna) nota que se agravan sus dolencias después de llevar varios años trabajando en un almacén, cargando y descargando material.
 - Lesión ocular por introducción de una esquirla, mientras se estaba soldando metal.
 - Saturnismo de una persona que ha trabajado en minas de plomo.
 - Esguince de tobillo por una caída en las escaleras del metro, al dirigirse al trabajo.
 - Un accidente de tráfico que sufre una abogada de empresa cuando acude desde el despacho a los Juzgados, para representar en juicio a la empresa.
 - Hipoacusia causada por trabajos de calderería.

3. Derechos y deberes en PRL

Para evitar, en la medida de lo posible, que los trabajadores sufran daños en el trabajo, todos los sujetos implicados en la relación laboral tienen una serie de derechos y obligaciones en materia de prevención.

Caso práctico inicial

En la empresa de Javier se incumple la norma que exige que todas las escaleras tengan una barandilla de 90 cm de altura como mínimo.



Caso práctico inicial

A Javier solo le han informado de las sustancias tóxicas que desprende la cabina de pintura, pero existen más riesgos de los que no ha sido informado. Tampoco ha recibido ningún tipo de formación.

En cambio, sí le han proporcionado gratuitamente una mascarilla protectora.

Caso práctico inicial

El accidente de trabajo de Javier y Alberto debe registrarse y conservarse.

Deberes de la empresa (pública o privada)

Deberes generales

- **Garantizar la seguridad y la salud** de su personal.
- **Integrar la actividad preventiva** en todas las fases de la actividad de la empresa.
- **Cumplir la normativa** de prevención de riesgos laborales.
- **Asumir el coste** de las medidas de seguridad y salud, sin cargarlas sobre el trabajador.

Deberes con respecto a los trabajadores

- **Informar y formar** a los trabajadores sobre:
 - Los riesgos existentes en todo el centro de trabajo y, en concreto, en su puesto.
 - Las medidas de prevención y protección aplicadas en la empresa a dichos riesgos: cómo actuar en situaciones de emergencia, cómo utilizar los equipos de protección individual, etc.
 - El manejo adecuado de las máquinas y herramientas y los dispositivos de seguridad. Se proporcionará formación e información al trabajador cada vez que utilice equipos de trabajo nuevos, se introduzcan nuevas tecnologías o cambie de puesto o de funciones. La formación será teórica y práctica.
- **Consultar y permitir a los trabajadores su participación** en materia de prevención a través de sus representantes.
- **Facilitar** a los trabajadores los **equipos y medios de protección** adecuados y velar por su uso efectivo.
- **Vigilar de forma periódica la salud de los trabajadores.**
- Proporcionar una **especial protección a determinados colectivos**: embarazadas, menores de edad, trabajadores temporales y de ETT.
- **Paralizar la actividad de la empresa en caso de riesgo grave e inminente**: el empresario tomará las medidas oportunas y suministrará las instrucciones precisas. Si no lo hiciera así, los representantes de los trabajadores podrán acordar, por mayoría, paralizar la actividad laboral.

Deberes con respecto al centro de trabajo

- Elaborar un plan de prevención propio que comprenda la identificación, evaluación y control de riesgos de la empresa y la planificación de la actividad preventiva.
- Organizar los recursos para la actividad preventiva.
- Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y notificarlos a la Autoridad Laboral.
- Adoptar medidas para situaciones de emergencia.
- Elaborar y conservar la documentación específica.
- Coordinarse en materia de prevención cuando existan varias empresas en un mismo centro o en caso de contratas y subcontratas. Esta obligación se extiende a los trabajadores autónomos.

Actividades

2. Hoy es el primer día de trabajo de Hugo; su jefe le informa de los riesgos que hay en su puesto de trabajo, pero no le dice nada del taller contiguo que, según él, no le interesa. ¿Tiene razón el jefe de Hugo? Razona la respuesta.
3. Bárbara se ha comprado un casco de seguridad porque su jefe le advirtió que era obligatorio en ciertas zonas y que ella misma debía conseguirlo. ¿Es correcta la indicación del jefe? Razona la respuesta.

Derechos y deberes de los trabajadores

Todo derecho supone la existencia correlativa de un deber; por lo tanto, a los trabajadores les corresponden los siguientes derechos y deberes:

Quien tiene el **DERECHO** de...

Tiene la **OBLIGACIÓN** de...

Información

Respetar las normas de prevención, que debe conocer.

Formación

Utilizar correctamente las máquinas y herramientas de trabajo y los equipos de seguridad y protección.

Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente

Informar de inmediato al superior jerárquico de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para su salud.

Vigilancia periódica de la salud

Velar por la seguridad y salud propia, de las compañeras y compañeros y de terceras personas que pudieran verse afectadas.

Consulta y participación

Cooperar con el empresario para que pueda garantizar la prevención y protección adecuadas.



Ejemplo

El primer día de trabajo de Sara como peón albañil le ordenan cavar una zanja para llevar el agua a una casa. Allí se encuentra con unas conducciones eléctricas. Su jefe le dice que continúe trabajando. ¿Puede negarse Sara a seguir cavando?

En la zanja existe un riesgo laboral grave e inminente de contacto eléctrico. Si el empresario no adopta las medidas necesarias, el artículo 21 de la LPRL reconoce el derecho de los trabajadores a paralizar el trabajo. Este derecho puede ejercerse de tres formas:

- El propio trabajador o trabajadora interrumpe su actividad y abandona el lugar de trabajo porque considera que entraña un riesgo grave e inminente. Debe comunicarlo a su superior jerárquico.
- Los representantes de los trabajadores, por mayoría, deciden paralizar la actividad.
- Los delegados de prevención acuerdan la paralización por mayoría cuando, en el caso anterior, no dé tiempo a que se reúnan los representantes de los trabajadores.
- En estos dos últimos casos, el acuerdo de paralización debe ser comunicado inmediatamente a la empresa y a la Autoridad Laboral, que lo ratificará o anulará en el plazo de 24 horas.

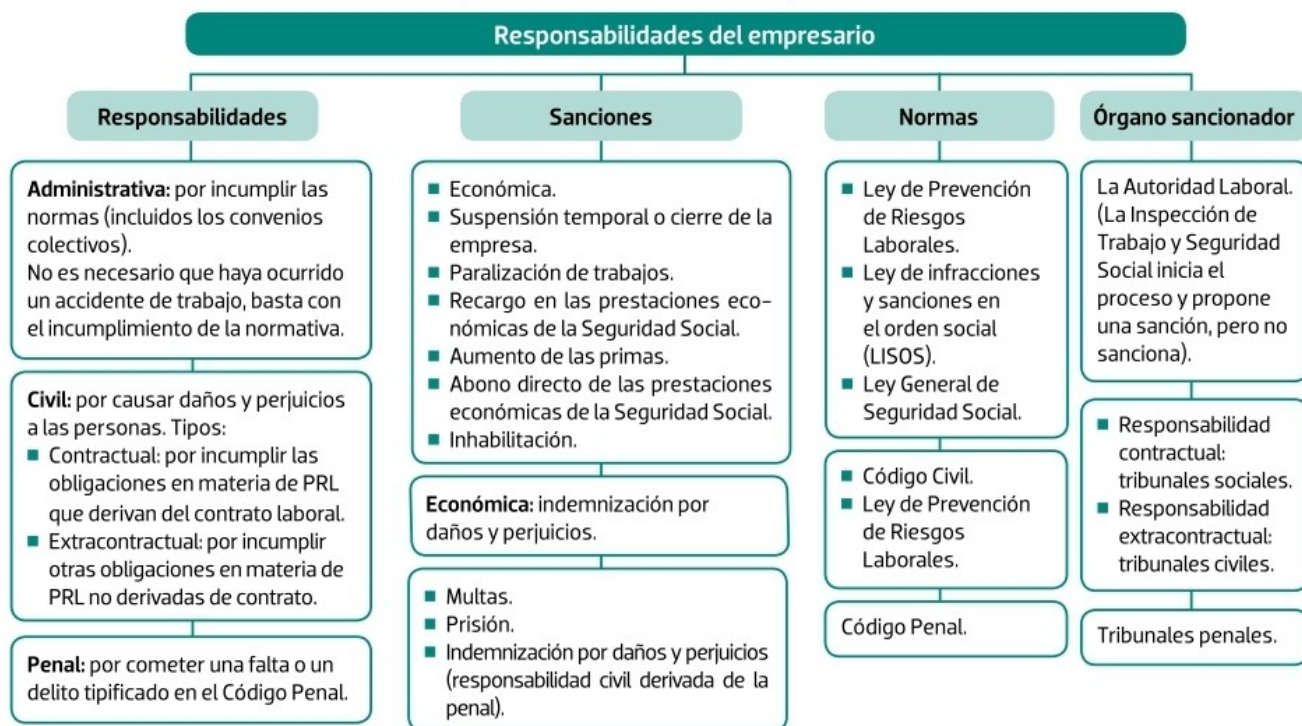


Actividades

4. Un auxiliar de enfermería se niega a que la empresa le haga unos análisis para comprobar que no ha contraído una enfermedad contagiosa. ¿Puede negarse el trabajador a este reconocimiento médico? Razona la respuesta.
5. Jacinto observa que se ha roto una de las carcasas de seguridad que impide que se accione por sí sola una de las máquinas de trabajo. Como tiene miedo de que le echen la culpa a él, decide no comentar nada, a pesar de que supone un peligro para él y sus compañeros. ¿Qué deberes está incumpliendo Jacinto?

4. Responsabilidades y sanciones

Todos los sujetos implicados en la relación laboral tienen una serie de responsabilidades en la acción preventiva.



Clasificación de las sanciones para la empresa (art. 40.2 LISOS)	Cuantía	Plazo de prescripción contado desde la fecha de comisión de la infracción
Leves	Desde 40 hasta 2 045 €	Al año
Graves	Desde 2 046 hasta 40 985 €	A los tres años
Muy graves	Desde 40 986 hasta 819 780 €	A los cinco años

5. Marco normativo básico

El desarrollo legislativo en materia de prevención parte del Derecho Comunitario y de la Constitución española de 1978.

Nuestra Constitución impone a los poderes públicos la obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

La Unión Europea, por su parte, ha dictado diversas normas para conseguir armonizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de todos los Estados miembros; la principal es la **Directiva Marco 89/391/CEE**, cuya transposición al derecho interno dio lugar a nuestra **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)**.

Esta ley sienta las bases normativas en España de la seguridad y salud de los trabajadores y ha sido desarrollada por diversos decretos, como se puede ver en el esquema que se recoge a continuación.

La LPRL establece un nuevo enfoque en materia de seguridad y salud en el trabajo, al introducir el concepto de **prevención**. Es una ley de carácter activo que persigue actuar sobre los riesgos laborales antes de que se materialicen.

El contenido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene el carácter de **derecho necesario mínimo indisponible**, es decir, puede ser mejorado y desarrollado por convenios colectivos, pero nunca empeorado.



Protección de la salud en el trabajo a través del Derecho

Derecho Comunitario
Directiva Marco
89/391/CEE

**Constitución
española de 1978**

Derecho Internacional
Convenios de la OIT
en materia de PRL

Derecho nacional

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015, de 30 de octubre).
- Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RDL 5/2000, de 4 de agosto).

Normativa nacional de desarrollo

- RD 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los servicios de prevención.
- RD 485/1997, de 14 de abril. Señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997, de 14 de abril. Seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- RD 487/1997, de 14 de abril. Manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- RD 488/1997, de 14 de abril. Trabajo con equipos con pantallas de visualización.
- RD 664/1997, de 12 de mayo. Exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- RD 773/1997, de 30 de mayo. Equipos de protección individual.





6. Organismos públicos

Hay una serie de organismos públicos que velan por la seguridad y la salud laboral, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

6.1. Ámbito internacional

6.1.1. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)



Es un organismo de las Naciones Unidas al que pertenece España. Su finalidad es mejorar la seguridad y salud laboral, las condiciones de trabajo y de vida en todos los países, pobres y ricos.

Un aspecto central de su misión es elaborar programas de asistencia y asesoramiento, y ayudar a los países a crear instituciones democráticas que, con su apoyo, puedan rendir cuentas.

La OIT tiene una composición tripartita: reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores para la elaboración conjunta de políticas y programas. De este modo, se consigue una visión más realista y completa sobre empleo y trabajo.

Este organismo ha dictado diversos convenios sobre prevención de riesgos laborales, que España ha ratificado, como el 155 sobre «Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medioambiente de Trabajo» (1981).

6.1.2. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo



Pertenece a la Unión Europea, se creó en 1996 y su sede se encuentra en Bilbao. Su finalidad es conseguir unos lugares de trabajo más seguros y productivos en Europa. Se coordina con una red de centros nacionales, que suelen ser los organismos nacionales competentes en materia de PRL de los Estados miembros.

La Agencia Europea es también una organización tripartita en la que cooperan gobiernos, empresarios y representantes de los trabajadores.

Sus principales tareas son informar y divulgar buenas prácticas laborales, recopilar y publicar investigaciones científicas sobre riesgos laborales y explicar la legislación comunitaria en materia de prevención.

El **Observatorio Europeo de Riesgos** pertenece a la Agencia Europea y su objetivo es identificar riesgos nuevos y emergentes.

6.2. Ámbito nacional

6.2.1. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

insst

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el **análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo**, así como su promoción y mejora. Entre sus líneas de actuación, destacamos las siguientes:

- Proporciona asistencia técnica: elabora unas guías técnicas muy útiles para implantar y desarrollar la actividad preventiva en las empresas.
- Asesora en la elaboración de normativa.
- Realiza actividades de formación, información y divulgación.
- Desarrolla labores de investigación.

Las comunidades autónomas, dentro de su ámbito de competencia, pueden desarrollar ciertas funciones dentro del ámbito de la prevención y crear sus propios institutos de seguridad e higiene, con los que cooperará el INSST.



6.2.2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Es el órgano técnico de la Administración Pública, cuyo objetivo básico es **vigilar y controlar que se cumpla la normativa** laboral y de prevención de riesgos laborales. Para cumplir con esta finalidad desarrolla las siguientes funciones:

- Realiza visitas a las empresas para comprobar que cumplen con la normativa vigente. Incluso, si aprecia la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, puede ordenar la paralización inmediata de la actividad laboral.
- Asesora e informa a las empresas y trabajadores en materia laboral y de prevención de riesgos laborales.
- Levanta acta de la infracción cometida y propone las sanciones correspondientes ante las autoridades laborales competentes.
- Elabora informes, informa a la Autoridad Laboral sobre los accidentes mortales, graves o muy graves, etc.

Caso práctico inicial

El inspector de Trabajo acude al centro de Javier para analizar el accidente y ver si se han incumplido las normas de prevención.



6.2.3. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)

Es el **órgano asesor** de las Administraciones Públicas en la formulación de políticas de prevención.

6.2.4. La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Es una fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo creada por imperativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la promoción de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Actividades

6. Descubre estos organismos a través de su página web:

- INSST (<<https://www.insst.es/>>).
- Inspección de Trabajo: en <www.empleo.gob.es/itss/web/index.html>, puedes ver un vídeo explicativo de sus funciones.

Tu sector profesional

- Busca en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, las enfermedades profesionales que se pueden contraer en tu sector profesional. Puedes encontrar esta norma en la página web del INSST.
- Busca en tu convenio colectivo las infracciones y sanciones que se contemplan en materia de prevención de riesgos laborales y haz una tabla en tu cuaderno como la que te proponemos a continuación:

Infracciones en materia de prevención	Sanciones
Leves:	
Graves:	
Muy graves:	

CUADERNO

ACTIVIDADES FINALES

1. Vicente trabaja como mozo de almacén desde hace 7 años en una empresa farmacéutica, de 7:00 a 15:00 horas. Su labor consiste en distribuir y colocar el material en el almacén y transportar al camión lo que se va a enviar fuera. El 10 de febrero de este año, a las 12:30 horas, Vicente cogió una escalera de mano de madera, color azul y de 5,5 metros de longitud, para colocar el material en las estanterías superiores del almacén. Al intentar alcanzar uno de los botes que le faltaba, las patas de la escalera se deslizaron y Vicente perdió el equilibrio, cayó al suelo y se fracturó la pierna y la muñeca izquierda. Unos días después del accidente, acude un inspector de Trabajo al centro y pide a la empresa la investigación del accidente de trabajo, que tiene obligación de realizar. Una vez analizada la documentación que le entregan, toma una serie de notas. Completa en tu cuaderno estas anotaciones.

- Lugar exacto del accidente:
- Fecha y hora en la que se produjo el accidente:
- Oficio y años de experiencia del accidentado:
- Lesiones sufridas, ¿es necesaria la baja?
- Para analizar las condiciones peligrosas o los actos inseguros que contribuyeron más directamente al accidente, lee el extracto que figura a continuación y descubre aquello que no era correcto en la escalera de mano en relación con:
 - Altura máxima de las escaleras de mano:
 - Color en las escaleras de mano de madera:
 - Sujeción:
- ¿Qué medidas deben tomarse para evitar que se repita el accidente?

EXTRACTO DEL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO,
ANEXO 2, DISPOSICIÓN ESPECÍFICA 4.2, SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESCALERAS DE MANO:

4.2.1. Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

4.2.2. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

4.2.3. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a estas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

4.2.4. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.

4.2.5. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.



- 2. Esta es la declaración de los compañeros de un camarero que murió en un accidente de tráfico al salir del trabajo, después de haber recibido una bronca de su jefe:
«El jefe le perseguía constantemente, estaba obsesionado y tenía fijación con él. Le echaba broncas sin motivo y le lanzaba insultos tales como que era un desgraciado, un inútil, que no servía para nada y que más le valdría irse a su casa.»
¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué se debía de haber hecho antes de que ocurriera este trágico desenlace?
- 3. Un administrativo baja un momento al almacén para comprobar que ha llegado un pedido que debe registrar y que nadie parece encontrar. Al entrar en el almacén se tuerce el pie en un desnivel y se rompe los ligamentos del tobillo.
La empresa no lo considera accidente laboral porque el trabajador no estaba realizando labores propias de su puesto de trabajo y se encontraba en un lugar donde no tenía por qué estar. ¿Tiene razón la empresa? Razona la respuesta.
- 4. El primer día de trabajo de Ana, su jefe le pide que se compre unas botas de seguridad antiperforación porque es obligatorio su uso. ¿Quién debe proporcionar el EPI a Ana y costearlo?
- 5. Cuando Blanca está saliendo del trabajo observa cómo se desprende y se cae una señal de seguridad que avisa de un peligro de riesgo eléctrico, acelera el paso y sale rápido de la empresa, olvidándose del asunto. ¿Qué obligación de todo trabajador ha incumplido Blanca?
- 6. Averigua si en tu comunidad autónoma existe un instituto propio de seguridad e higiene.
- 7. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó sentencia con fecha 14 de marzo de 2012 (recurso n.º 4360/2010) para resolver sobre el siguiente caso:
«Muerte producida por insuficiencia respiratoria aguda por embolia pulmonar (edema pulmonar) cuando el trabajador se dirigía a su casa desde el trabajo, donde ya se había sentido indispuesto, por lo que había consultado a los servicios médicos que le indicaron que se marchara a casa.»
¿Cómo crees que calificará el Tribunal Supremo esta contingencia? Justifica tu respuesta.

Entra en internet

- 8. Julio trabaja como asesor de imagen personal en un salón de belleza que cuenta en sus instalaciones con un spa. La temperatura y la humedad es elevada a causa de los secadores, la sauna y el baño turco; a veces llega a los 35 °C y a un nivel de humedad del 70 %. Un día, un representante de los trabajadores le informa de que la temperatura y la humedad en los lugares de trabajo debe encontrarse entre los márgenes que indican las normas.
En la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (<<https://www.insst.es/>>), puedes encontrar el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo donde se regula en el Anexo III, apartado 3, la temperatura y la humedad en los lugares de trabajo. ¿Son correctas ambas variables en el trabajo de Julio?
- 9. En la página web del INSST encontrarás diversos boletines de la revista Erga, destinada a alumnos de Formación Profesional, como tú. Entra en el apartado de Documentación/Publicaciones periódicas/ERGA Formación Profesional. Pincha en Histórico de publicaciones y selecciona el boletín n.º 39, correspondiente al segundo bimestre del 2004, lee las noticias y presta especial atención al caso práctico. ¿Qué derechos de todo trabajador respecto a seguridad y salud no se han respetado con Hans?
- 10. En la columna de la izquierda presentamos los enlaces de varias páginas web y en la columna de la derecha los organismos públicos que velan por la seguridad y salud en el trabajo. Intenta adivinar cuál es el enlace de cada institución y comprueba si estabas en lo cierto, entrando y navegando por estas páginas.

<<http://osha.europa.eu/es>>

<www.ilo.org>

<<https://www.insst.es/>>

<<https://www.insst.es/home-el-observatorio>>

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo

Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo

Organización Internacional del Trabajo

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Los riesgos laborales



Actividades

1. Señala en la ilustración todas las acciones incorrectas que identifiques y explica cómo deberían rectificarse.
2. Hoy es el primer día de trabajo de uno de estos trabajadores. El jefe le pide que se compre un casco de seguridad porque su uso es obligatorio. ¿Quién debe proporcionar el equipo de protección y pagarlo?

EN RESUMEN



Evalúa tus conocimientos

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. Señala la respuesta correcta:

- a) La enfermedad profesional se contrae como consecuencia del trabajo ordinario.
- b) La técnica para luchar contra los accidentes de trabajo es la higiene.
- c) El accidente de trabajo *in itinere* es el que sucede durante un desplazamiento con motivo del trabajo.
- d) La enfermedad profesional se contrae en un momento concreto.

2. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

- a) Es una norma europea.
- b) Es una norma del año 1994.
- c) Sienta las bases para el desarrollo de la prevención en España.
- d) Se basa en los convenios firmados por España con la Organización Internacional del Trabajo.

3. Se considera accidente de trabajo:

- a) Una enfermedad que el trabajador padecía con anterioridad a la incorporación a un trabajo y que se agrava con motivo del mismo.
- b) Una caída del trabajador en el hogar familiar, cuando se disponía a salir de su casa para acudir al trabajo.
- c) La silicosis, contraída por inhalar polvo de sílice en el trabajo.
- d) Ninguna es correcta.

4. La Organización Mundial de la Salud:

- a) Es el órgano de la Administración General del Estado español, especializado en salud.
- b) Define la salud como el estado completo de bienestar físico y social, y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades.
- c) Define la enfermedad profesional como el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas.
- d) Ninguna es correcta.

5. El mobbing:

- a) Es una patología que sufren los trabajadores que atienden directamente al público beneficiario de su trabajo.
- b) Es una patología que sufren las personas trabajadoras sometidas a un estrés continuo.
- c) Es una situación en la que una o varias personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo.
- d) Consiste en el envejecimiento prematuro del trabajador o trabajadora debido a la exposición a una situación de acoso prolongado.